中国证券监督管理委员会河南监管局

行政处罚事先告知书

豫证监处罚字〔2015〕1号

风神轮胎股份有限公司、曹朝阳先生、王锋先生、郭春风先生、荆新先生、申洪亮先生、申玉生先生、马继红先生、韩法强先生：

风神轮胎股份有限公司（以下简称风神股份）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，风神股份信息披露违法的事实如下：

一、2011年年度报告会计信息存在虚假记载

2011年风神股份三包退赔、返利、三包优赔业务入账金额与实际发生金额不符，从而虚减利润7,593,130.28元。

二、2012年年度报告会计信息存在虚假记载

（一）2012年风神股份三包退赔、返利业务入账金额与实际发生金额不符，从而虚减利润22,124,654.34元。

（二）2012年风神股份虚增主营业务收入127,868,196.02元，虚增主营业务成本103,434,403.91元，从而虚增利润20,023,219.62元。

上述违法事实，有相关人员询问笔录、公司出具的说明、公司年度报告、公司财务会计凭证等证据证明。

风神股份虚假信息披露的行为违反了《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条所述的违法行为。

对风神股份2011年年度报告虚假记载的违法行为，时任董事长曹朝阳、时任副董事长兼总经理王锋、时任副总经理兼财务总监郭春风是直接负责的主管人员，时任独立董事荆新、时任副总经理申洪亮、时任副总经理申玉生、时任董事会秘书韩法强是其他直接责任人员。

对风神股份2012年年度报告虚假记载的违法行为，时任董事长兼总经理王锋、时任副总经理兼财务总监郭春风是直接负责的主管人员，时任独立董事荆新、时任副总经理申玉生、时任副总经理马继红、时任董事会秘书韩法强是其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局拟作出以下决定：

一、对风神股份给予警告，并处以60万元罚款；

二、对曹朝阳给予警告，并处以10万元罚款；

三、对王锋给予警告，并处以10万元罚款；

四、对郭春风给予警告，并处以6万元罚款；

五、对荆新、申洪亮、申玉生、马继红、韩法强给予警告，并分别处以5万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会河南监管局行政处罚听证规则》第三条之规定，就我局拟对你们作出的处罚决定，你们均享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。

请你们在收到本告知书之日起3日内将《行政处罚事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）传真至我局指定联系人（周飞，电话0371-69351029，传真0371-69351102），并于当日将回执原件递交我局，逾期则视为放弃上述权利。

河南证监局

2015年1月5日